

RESUMAPAS

PACOTE ANTICRIME

FEITO MANUALMENTE POR

Luana Araújo



2020.1

ASSOCIAÇÕES

ART. 53, CC

UNIÃO DE PESSOAS QUE SE ORGANIZAM PARA FINS **NÃO** ECONÔMICOS.

NÃO HÁ, ENTRE OS ASSOCIADOS, DIREITOS E NEM OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS.

OS ASSOCIADOS DEVEM TER **DIREITOS IGUAIS**.

↳ OBS: O ESTATUTO PODE INSTITUIR CATEGORIAS COM VANTAGENS ESPECIAIS.

A QUALIDADE DE ASSOCIADO É **INTRANSMISSÍVEL**, SALVO SE O ESTATUTO DISPUSER O CONTRÁRIO.

EXCLUSÃO DE ASSOCIADO

SÓ SE HOVER **JUSTA CAUSA**.

É ASSEGURADO O **DIREITO DE DEFESA** E DE **RECURSO**. (ART. 54, CC)

DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO (ART. 61, CC)

DEPOIS DE EFETUADAS AS DEDUÇÕES CABÍVEIS, O REMANESCENTE DO SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO SERÁ DESTINADO À ENTIDADE SEM FINS ECONÔMICOS DESIGNADA NO ESTATUTO.

↳ SE OMISSO

↳ SALDO REMANESCENTE SERÁ DESTINADO À INSTITUIÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL DE FINS IDÊNTICOS OU SEMELHANTES.

OS ASSOCIADOS PODERÃO RECEBER EM **RESTITUIÇÃO** O VALOR ATUALIZADO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE PRESTARAM AO PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO, DESDE QUE PREVISTO NO ESTATUTO OU, SE OMISSO, POR DELIBERAÇÃO DOS ASSOCIADOS.

CLASSIFICAÇÃO DAS SOCIEDADES PERSONIFICADAS

Q^{to} À RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

1) SOCIEDADES EM QUE A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS É ILIMITADA

(TODOS OS SÓCIOS RESPONDEM, DE FORMA **SOLIDÁRIA E ILIMITADA**, COM A TOTALIDADE DE SEU PATRIMÔNIO, PELAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA SOCIEDADE, SUBSEQUENTEMENTE A ESTA.

2) SOCIEDADE EM QUE A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS É LIMITADA

(TODOS OS SÓCIOS RESPONDEM **ATÉ CERTO LIMITE** DO CAPITAL SOCIAL PELAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA SOCIEDADE.

3) SOCIEDADE EM QUE A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS É MISTA

(UMA PARTE DOS SÓCIOS RESPONDE DE FORMA **ILIMITADA** E OUTRA PARTE RESPONDE **ATÉ CERTO LIMITE**.

Q^{to} À NATUREZA DA SOCIEDADE

SOCIEDADE SIMPLES: OBJETO SOCIAL É EXPLORADO **SEM** EMPRESARIALIDADE.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: OBJETO SOCIAL É EXPLORADO **COM** EMPRESARIALIDADE.

Q^{to} À FORMAS DE CONSTITUIÇÃO

SOCIEDADES CONTRATUAIS

CONSTITUÍDAS E REGULAMENTADAS POR MEIO DE UM **CONTRATO SOCIAL**, PREVALECENDO, DESSA FORMA, O ACORDO DE VONTADES FIRMADO ENTRE OS SÓCIOS. É BASEADA NA QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS QUE INTEGRAM SEU QUADRO SOCIETÁRIO.

SOCIEDADES INSTITUCIONAIS

SÃO SOCIEDADES DE **CAPITAL**. Tais SÃO BASEADAS NA PARCELA DO CAPITAL SOCIAL E OS NOVOS SÓCIOS APENAS "ADEREM" AO ESTATUTO SOCIAL.

NÃO HÁ **AFFECTIO SOCIETATIS** OU **BONA FIDES SOCIETATIS**, OU SEJA, A AFINIDADE NEGOCIAL QUE DEVE PREEXISTIR ENTRE FUTUROS SÓCIOS E MANTER-SE DURANTE A EXISTÊNCIA DO ENTE COLETIVO.

FUNDAÇÕES

ART. 62, CC

PESSOA JURÍDICA INSTITUÍDA POR **ESCRITURA PÚBLICA** OU **TESTAMENTO**, MEDIANTE DOTAÇÃO ESPECIAL DE BENS LIVRES, ESPECIFICANDO O FIM A QUE SE DESTINA E DECLARANDO, SE QUISER, A MANEIRA DE ADMINISTRÁ-LOS.

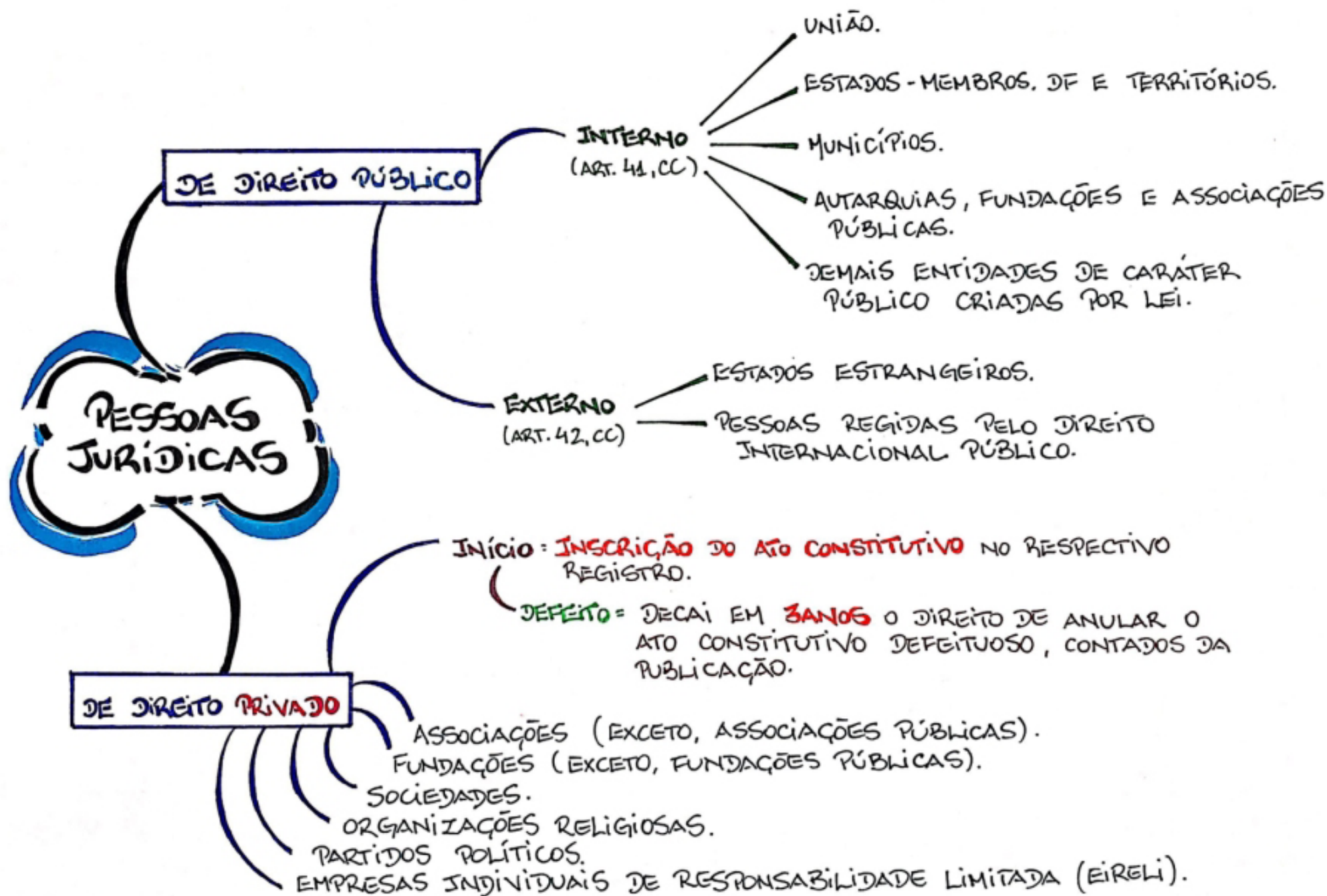
NÃO HÁ DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS ECONÔMICOS.

FINALIDADES

- ASSISTÊNCIA SOCIAL
- CULTURA, DEFESA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO.
- EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
- DEFESA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
- PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS, MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS.
- PROMOÇÃO DA ÉTICA, DA CIDADANIA, DA DEMOCRACIA E DOS DIREITOS HUMANOS.
- ATIVIDADES RELIGIOSAS.

EXTINÇÃO

- QUANDO A SUA FINALIDADE TORNA-SE **ILÍCITA, IMPOSSÍVEL OU INÚTIL**.
- QUANDO DECORRER O **PRAZO** DE SUA EXISTÊNCIA, SE PREVISTO NO ESTATUTO.
- SALDO REMANESCENTE**: SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO, SERÁ **INCORPORADO** AO DE OUTRA FUNDAÇÃO DESIGNADA JUDICIALMENTE QUE SE PROPONHA A FIM IGUAL OU SEMELHANTE.



DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

AUMENTO DA PENA DE
1/3 ATÉ METADE

- ① CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS.
- ② VÍTIMA EM SERVIÇO DE **TRANSPORTE DE VALORES** E O AGENTE **CONHECE** TAL CIRCUNSTÂNCIA.
- ③ SE O OBJETO SUBTRAÍDO FOR **VEÍCULO AUTOMOTOR** A SER TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO OU EXTERIOR.
- ④ SE O AGENTE MANTÉM A VÍTIMA EM SEU PODER, **RESTRINGINDO** SUA LIBERDADE.
- ⑤ SE O OBJETO SUBTRAÍDO FOR **SUBSTÂNCIAS EXPLOSIVAS OU ACESSÓRIOS** QUE, CONJUNTA OU ISOLADAMENTE, POSSIBILITEM SUA FABRICAÇÃO, MONTAGEM OU EMPREGO.
- ⑥ SE A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA É EXERCIDA COM **EMPREGO DE ARMA BRANCA**. (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.964/19)

└─ **NOVATIO LEGIS IN REJUS.**
└─ **NÃO RETROAGE.**

DO ROUBO

ART. 154, CP

AUMENTO DE 2/3 DA PENA

- ① SE A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA É EXERCIDA COM **ARMA DE FOGO**.
- ② SE HÁ **DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO** DE OBSTÁCULO MEDIANTE O EMPREGO DE **EXPLOSIVO OU ARTEFATO ANALOGO** QUE CAUSE PERIGO COMUM.

PENA É DUPLICADA

SE A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA É EXERCIDA COM O EMPREGO DE **ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO**.

PARTE 3

SE DA VIOLÊNCIA RESULTA

└─ **LESÃO CORPORAL GRAVE**

└─ **RECLUSÃO DE 7 A 18 ANOS, E MULTA.**

└─ **MORTE**

└─ **RECLUSÃO DE 20 A 30 ANOS, E MULTA.**

EXCLUDENTES DE ILICITUDE

1 ESTADO DE NECESSIDADE

AÇÃO PARA SALVAR DE **PERIGO ATUAL**, QUE **NÃO** PROVOCOU E NEM PÔDE **EVITAR**, DIREITO **PRÓPRIO** OU **ALHEIO**, CUJO SACRIFÍCIO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS, **NÃO** ERA RAZOÁVEL EXIGIR-SE. (ART. 24, CP)

BEM PROTEGIDO (BP)
X
BEM SACRIFICADO (BS)

TEORIA DIFERENCIADORA

BP DE VALOR **MAIOR OU IGUAL** É CAUSA JUSTIFICANTE - **EXCLUI A ILICITUDE**.
BP DE VALOR **MENOR** É CAUSA EXCULPANTE - **EXCLUI A CULPABILIDADE**.

TEORIA UNITÁRIA (ADOTADA PELO CP)

BP DE VALOR **MAIOR OU IGUAL** É CAUSA JUSTIFICANTE - **EXCLUI A ILICITUDE**.
BS DE VALOR **MAIOR** É CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA.

REQUISITOS

Q^{do} À SITUAÇÃO DE NECESSIDADE

- 1- PERIGO ATUAL: DEVE ESTAR **OCORRENDO** NO MOMENTO EM QUE O FATO É **PRATICADO**.
- 2- PERIGO **NÃO** PROVOCADO VOLUNTARIAMENTE PELO AGENTE.
- 3- AMEAÇA DE DIREITO **PRÓPRIO** OU **ALHEIO**: DEVE SER **LÉGITIMO**, OU SEJA, RECONHECIDO E PROTEGIDO PELO ORDENAMENTO.
- 4- AUSÊNCIA DO DEVER LEGAL DE ENFRENTAR O PERIGO.

Q^{do} AO FATO NECESSITADO

- 1- INEVITABILIDADE DO PERIGO POR OUTRO MODO: O QUE REVELA SEU CARÁTER **SUBSIDIÁRIO**.
- 2- PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE: O BEM PRESERVADO DEVE SER DE VALOR **MAIOR OU IGUAL** AO BEM JURÍDICO SACRIFICADO.
 - ↳ TEORIA UNITÁRIA

ESPÉCIES

Q^{do} À TITULARIDADE

ESTADO DE NECESSIDADE **PRÓPRIO**
↳ PROTEGE BEM JURÍDICO **PRÓPRIO**.
ESTADO DE NECESSIDADE DE TERCEIRO
↳ PROTEGE BEM JURÍDICO **DE TERCEIRO**.

Q^{do} AO ASPECTO SUBJETIVO

ESTADO DE NECESSIDADE **REAL**
↳ O PERIGO **EXISTE**.
ESTADO DE NECESSIDADE **PUTATIVO**
↳ O PERIGO É **IMAGINÁRIO**.

Q^{do} AO TERCEIRO QUE SOFRE A OFENSA

ESTADO DE NECESSIDADE **AGRESSIVO**
↳ SACRIFICA-SE BEM JURÍDICO DE TERCEIRO QUE **NÃO** **PROVOCAU** A SITUAÇÃO DE PERIGO.
ESTADO DE NECESSIDADE **DEFENSIVO**
↳ SACRIFICA-SE BEM JURÍDICO DO **PRÓPRIO CAUSADOR DO PERIGO**.

EXCLUDENTES DE ILICITUDE

2

LEGÍTIMA DEFESA

TRATA-SE DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO, CONSISTENTE EM REPELIR **INJUSTA AGRESSÃO**, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO PRÓPRIO OU ALHEIO, USANDO MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS.

ART. 25, SÚNICO, CP. (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.964/19)

↳ OBSERVADOS OS REQUISITOS, CONSIDERA-SE TAMBÉM EM LEGÍTIMA DEFESA O **AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA** QUE REPELE **AGRESSÃO** OU **RISCO DE AGRESSÃO** À VÍTIMA MANTIDA REFÉM DURANTE A PRÁTICA DE CRIMES.

↳ NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
↳ RETROAGE

ESPÉCIES

Qto à FORMA DE REAÇÃO

AGRESSIVA OU ATIVA: A REAÇÃO CONFIGURA **CRIME**.

DEFENSIVA OU PASSIVA: A REAÇÃO SE LIMITA A **IMPEDIR OS ATOS AGRESSIVOS**, SEM A PRÁTICA DE FATO TÍPICO.

Qto à TITULARIDADE

PRÓPRIA: DEFENDE BENS JURÍDICOS DE SUA **TITULARIDADE**.

DE TERCEIRO: AGENTE PROTEGE BENS JURÍDICOS **ALHEIOS**.

Qto ao ASPECTO SUBJETIVO DE QUEM DEFENDE

REAL: TODOS OS REQUISITOS ESTÃO NA **LEI**.

PUTATIVA OU IMAGINÁRIA: AGENTE ACREDITA, POR **ERRO**, QUE EXISTE UMA AGRESSÃO INJUSTA.

SUBJETIVA OU EXCESSIVA: AGENTE, POR **ERRO DE TIPO**, EXCEDE OS LIMITES DA LEGÍTIMA DEFESA - EXCESSO ACIDENTAL.

REQUISITOS

1) AGRESSÃO INJUSTA

↳ CONDOTA **HUMANA** CONTRÁRIA AO DIREITO (AÇÃO OU OMISSÃO).

2) ATUAL OU IMINENTE

↳ AGRESSÃO **PRESENTE** OU **PRESTES A OCORRER**.

↳ **NÃO** SE ADMITE LEGÍTIMA DEFESA CONTRA AGRESSÃO **PASSADA OU FUTURA**.

3) USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS

↳ MEIO **MENOS LESIVO** DENTRE OS DISPONÍVEIS E QUE DEVE SER USADO **SEM EXCESSOS**.

4) PROTEÇÃO DE DIREITO PRÓPRIO OU ALHEIO

5) CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE FATO JUSTIFICANTE

↳ CIÊNCIA DA SITUAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA E ATUAÇÃO VOLTADA A REPELÍ-LA.

EXCLUDENTES DE ILICITUDE

3 ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL

- É A PRÁTICA DE UM **FATO TÍPICO** EM RAZÃO DE CUMPRIR O AGENTE UMA **OBRIGAÇÃO** IMPOSTA POR **LEI**.
 - ↳ DIRETA OU INDIRETAMENTE RESULTANTE DA **LEI**.
- NATUREZA **COMPULSÓRIA**
 - ↳ O AGENTE ESTÁ OBRIGADO A CUMPRIR O MANDAMENTO LEGAL.
- DESTINATÁRIOS DA EXCLUSÃO
 - ↳ **FUNCIONÁRIO PÚBLICO** OU AGENTE **PÚBLICO**, BEM COMO PARTICULAR QUE EXERÇA **FUNÇÃO PÚBLICA**.
- SE **FORA** DOS LIMITES LEGAIS
 - ↳ **EXCESSO** OU **ABUSO DE AUTORIDADE**.
- É **INCOMPATÍVEL** COM OS **CRIMES CULPOSOS**.
- EM CASO DE **CONCURSO DE PESSOAS**
 - ↳ SE CONFIGURADO EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES **ESTENDE-SE AOS DEMAIS** ENVOLVIDOS, SEJAM COAUTORES OU PARTÍCIPES.

4 EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

- ATUAÇÃO DE QUEM ESTÁ AUTORIZADO A PRATICAR UM ATO REPUTADO COMO **EXERCÍCIO DE UM DIREITO**.
NUNCA É **ANTI JURÍDICO** ┘
- NATUREZA **FACULTATIVA**
 - ↳ AGENTE PODE AGIR OU NÃO.
- O DIREITO CUJO EXERCÍCIO SE AUTORIZA PODE ADVIR DA **LEI**, DE **REGULAMENTOS** E, PARA ALGUNS, INCLUSIVE, DOS **COSTUMES**.

OFENDÍCULOS

"SÃO APARELHOS PREDISPOSTOS PARA A **DEFESA DA PROPRIEDADE** E A QUE SÃO EQUIPARADOS OS MEIOS MECÂNICOS OCULTOS."
(MIRABETE)

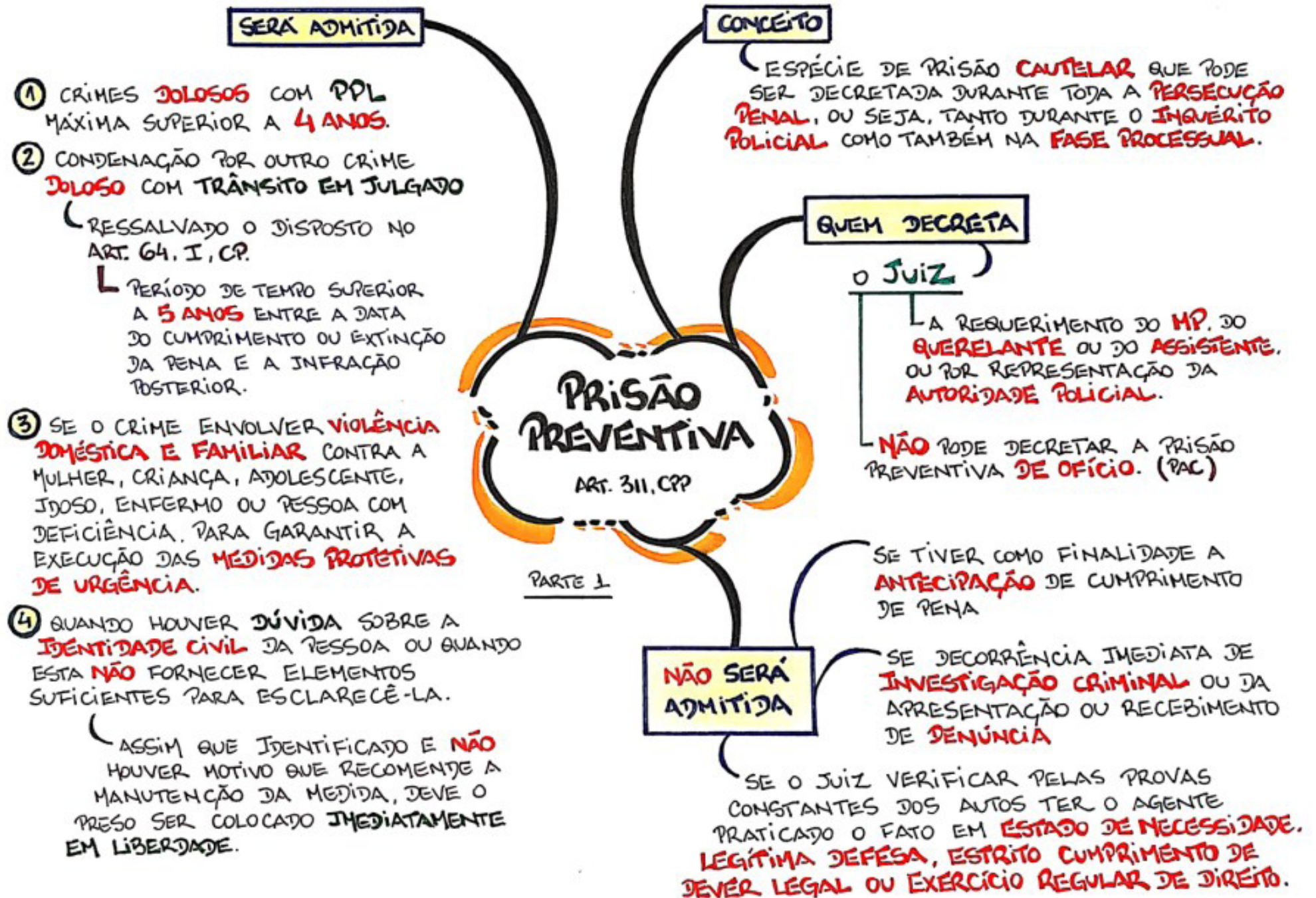
DEVEM SER **VISÍVEIS**.

DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA

PARA ALGUNS, TRATA-SE DE **EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO**. (ANÍBAL BRUNO)

PARA OUTROS, TRATA-SE DE **LEGÍTIMA DEFESA PREORDENADA**. (NELSON HUNGRIA)

TEORIA MISTA: A INSTALAÇÃO DOS OFENDÍCULOS É **EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO**; PORÉM, UMA VEZ AÇIONADOS, CONFIGURA-SE A **LEGÍTIMA DEFESA**. (DAMÁSIO DE JESUS).



FUNDAMENTOS LEGAIS OU PERICULUM LIBERTATIS

PRISÃO PREVENTIVA

ART. 311, CPP

PRESSUPOSTOS, REQUISITOS OU FUMUS COMISSI DELICTI

PARTE 2

1) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

- ↳ RISCO DA PRÁTICA DE **NOVAS INFRAÇÕES**.
NUCCI: GRAVIDADE DA INFRAÇÃO + REPERCUSSÃO SOCIAL + PERICULOSIDADE DO AGENTE.

2) CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

- ↳ PROTEÇÃO DA LIVRE **PRODUÇÃO PROBATÓRIA**.

3) GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL

- ↳ EVITA-SE A **FUGA** DO AGENTE.
DEVE HAVER A **DEMONSTRAÇÃO** DA POSSIBILIDADE DE FUGA.

4) GARANTIA DA ORDEM ECONÔMICA

- ↳ ACRESCENTADA AO CPP PELA **LEI ANTITRUSTE** (LEI n° 8.884/94).

5) DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS POR FORÇA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

- ↳ CARÁTER **SUBSIDIÁRIO** DA PRISÃO PREVENTIVA.
AS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS SE REVELAM INADEQUADAS OU INSUFICIENTES.

1) PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME

- ↳ PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, DE ELEMENTOS CONTUNDENTES QUE DEMONSTRAM A **EXISTÊNCIA** DO CRIME.

2) INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

- ↳ BASTA A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES E NÃO A **PROVA CABAL** DA AUTORIA.

3) PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO

- ↳ INCLUÍDO PELA LEI n° 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME).
O PERIGO DEVE SER CALCADO EM FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS.

INDÍCIOS

ART. 239, CPP: CIRCUNSTÂNCIA CONHECIDA E PROVADA, QUE, TENDO RELAÇÃO COM O FATO, AUTORIZA, POR INDUÇÃO, CONCLUIR-SE PELA EXISTÊNCIA DE **OUTRA(S) CIRCUNSTÂNCIA(S)**

PRISÃO PREVENTIVA

ART. 311, CPP

PARTE 3

CLÁUSULA
REBUS SIC
STANTIBUS

MANTIDOS OS PRESSUPOSTOS, A MEDIDA CAUTELAR SE MANTÉM. ALTERADOS OS PRESSUPOSTOS, A MEDIDA CAUTELAR PODE SER MODIFICADA.

REVOGAÇÃO

PODERÁ SER DE OFÍCIO OU A REQUÊRO DAS PARTES.

REVISÃO DA MEDIDA

A CADA 90 DIAS O JUIZ RESPONSÁVEL PELA PRISÃO DEVERÁ REALIZAR O CONTROLE DE NECESSIDADE DA MESMA, SOB PENA DE TORNAR A PRISÃO ILEGAL.

DECISÃO FUNDAMENTADA E MOTIVADA

ART. 315, CPP: "A DECISÃO QUE DECRETAR, SUBSTITUIR OU DENEGAR A PRISÃO PREVENTIVA SERÁ SEMPRE MOTIVADA E FUNDAMENTADA."

NECESSIDADE DE O JUIZ MOTIVAR SUA DECISÃO E TAMBÉM FUNDAMENTÁ-LA EM ELEMENTOS DIRIGIDOS AO CASO CONCRETO, INDIVIDUALIZANDO ESTRITAMENTE A MEDIDA CAUTELAR EM RELAÇÃO AO ACUSADO E AS PECULIARIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS DA DEMANDA.

NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI n. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME).

DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - ART. 315, §2º, CPP

- 1) LIMITAR-SE À INDICAÇÃO, REPRODUÇÃO OU PARÁFRASE DE ATO NORMATIVO SEM EXPLICAR SUA RELAÇÃO COM A CAUSA OU QUESTÃO.
- 2) EMPREGO DE CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS.
- 3) INVOCA MOTIVOS QUE JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO.
- 4) NÃO ENFRENTA TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR.
- 5) LIMITA-SE A INVOCAR PRECEDENTES OU ENUNCIADO DE SÚMULA SEM DEMONSTRAR OS FUNDAMENTOS QUE SE AJUSTAM AO CASO.
- 6) DEIXAR DE SEGUIR ENUNCIADO DE SÚMULA, JURISPRUDÊNCIA OU PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE, SEM DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO OU A SUPERACÃO DO ENTENDIMENTO.